

시정·주의요구

1. 제 목 : 성과급 지급 부적정

2. 관계기관 : □□보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단은 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따라 경영실적보고서를 기획재정부에 제출하여 평가 받고, 평가결과에 따라 직원들에게 성과급을 지급하고 있으며, □□보훈병원은 [표 1]의 내부평가결과 및 성과급 지급내역과 같이 성과급을 지급하였습니다.

[표 1] □□보훈병원 내부평가결과 및 성과급 지급내역

(단위: 천원, 명)

연 도	2017년	2018년	2019년
평가결과(지급률)	D등급(100%)	C등급(121%)	A등급(166%)
※ 중간등급(B) 지급률	151%	146%	142%
지 급 액	###	###	###
지급인원	###	###	###

나. 금품관련 징계자 성과급 지급에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「성과급 지급지침」 제3조(용어의 정의)에서 “성과급”이란 경영평가 성과급 및 내부평가 성과급을 말한다고 하였고, 제14조(직위해제 및 정직기간 중의 성과급 지급)제2항에서는 평가대상연도에 리베이트, 공금횡령, 금품유용, 금품 또는 향응수수료 비리사실 징계처분이 확정된 직원의 성과급은 지급하지 아니한다고 정하였습니다.

따라서 □□보훈병원에서는 전년도 경영평가결과에 따른 성과급을 지급 시, 평가대상 연도인 전년도에 금품 또는 향응수수로 비리사실 징계처분이 확정된 직원의 성과급은 제외하고 지급하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□보훈병원의 성과급 지급내역을 확인한 결과, [표 2]의 금품관련 징계자 성과급 지급내역과 같이 병동회비 부당징수 및 사용, 상품권 수수 등으로 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」을 위반하여 징계를 받은 A와 B에게 성과급 ###원을 지급하였습니다.

[표 2] 금품관련 징계자 성과급 지급내역

(단위: 천원, 명)

사번	이름	징계일	징계사유	지급일	성과급액
000000	A	2018.08.14	·병동회비 부당징수 및 사용 및 ·근무표 부당 작성 등	2019.07.25	###
000000	B	2018.08.14	·상품권 수수	2019.07.25	###
합 계					###

나. 직원의 수습기간에 대한 성과급 지급에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「인사규정」 제21조(수습 임용) 제1항에 따르면 신규채용된 직원은 3개월간의 수습기간을 거쳐 근무성적이 양호한 때에는 정규직원으로 임용하고, 인력수급상 특히 필요하다고 인정되는 경우에는 이를 적용하지 아니할 수 있다고 정하고 있습니다.

또한 같은 규정 같은 조 제2항에서는 근무성적이 불량하거나, 공단 제규정을 위반할 때, 규정에 의한 결격사유가 밝혀졌을 때, 기타 직원으로서 부적당하다고 인사위원회에서 판정되었을 때 등은 정규직원으로 임용할 수 없다고 하였습니다.

그리고 「성과급 지급지침」 제12조(수습기간에 대한 성과급)에서 평가대상 연도에 입사한 자의 수습기간은 근무한 일수에 포함하고 수습기간에 대한 성과급은 중간등급을 적용한다고 정하였습니다.

따라서 □□보훈병원에서는 직원들을 정규직으로 채용할 때에는 3개월간의 수습기간을 두어야하고, 성과급 지급 시 수습기간에 대해서는 기관의 평가와 관계없이 중간등급을 적용해야 하므로, [표 1]의 □□보훈병원 내부평가 결과에 따라 2019년에는 166%가 아닌 142%로 내부평가 성과급을 지급하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□보훈병원의 2019년 성과급 지급내역을 확인한 결과, 평가대상 연도인 2018년 정규직 신규 입사자들에 대해 근로계약서에는 수습을 명시하였으나 수습임명을 누락하였고, 그 결과 2018년 평가에 대해서 2019년에 성과급 지급 시 해당 수습기간에 대한 지급률을 중간등급(142%)이 아닌 □□보훈병원의 내부평가 지급률(166%)을 적용하여 96명에게 총 5,666천 원 상당의 성과급을 과다 지급하였습니다.

4. 관계기관 의견

‘나. 신규직원 수습임명에 관한 사항’과 관련하여, □□보훈병원에서는 수습기간에 대한 해당 조문이 강행규정이 아닌 임의규정이며, 해당 직원들이 신규채용이라는 과정을 거쳤지만 실제로는 무기계약직으로의 전환의 개념으로 보아야 하며, 수습제도의 취지에도 부합하지 않고, 관련 규정인 「업무지원직 인사관리 시행세칙」도 해당 절차 진행 당시 미비하여 노동법의 대원칙에 따라 해당 절차를 진행하였다고 하였습니다.

□□보훈병원에서는 수습기간에 대한 규정이 임의규정이고, 용역 직원을 공단 직원으로 전환한 경우로 수습제도의 취지에 부합하지 않아서 수습을 미적용 하였다고 주장하고 있습니다.

그런데 「인사규정」에 수습 미적용에 대한 예외사항은 있지만, □□보훈병원의 채용계획 문서에는 수습을 적용하지 않는다는 문구가 없었고, 당시 □□보훈병원 용역직원으로 근무하지 않았던 45명의 신규 채용자에 대해서도 수습을 적용하지 않았으며, 용역직원으로 업무를 수행한 51명도 □□보훈병원에서 직접 근로감독을 하지 않았으므로 수습을 적용할 필요가 있습니다. 또한, 근로계약서에는 3개월간 수습을 한다는 문구가 있고 □□보훈병원을 제외한 다른 보훈병원에서는 수습을 적용한 점으로 보아 □□보훈병원의 주장은 타당하지 않습니다.

5. 조치할 사항

○ □□보훈병원장은

- 금품관련 징계자에게 잘못 지급한 성과급 ###원과 수습기간에 대한 중간 등급의 성과급 지급률을 적용하지 않아 해당 직원들에게 과다지급한 성과급 ###원을 환수하시고,(시정)

○ 관리이사는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)